

1500042-38.2022.8.26.0540

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2001747/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 22250359 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 33/22/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500042-38.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2001747/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 22250359 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 33/22/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 33/2022 - 1º Distrito Policial de Mauá, 2001747 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MICHELE GOMES DA SILVA

Data da Audiência:

22/03/2022

Justiça Gratuita

Em 22 de março de 2022 às 15h00, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Castilho Soffner. Ausente a ré

Michele Gomes da Silva. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presentes as testemunhas comuns Dailton Aparecido de Macedo Araújo e Adelson Pedro da Silva. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das testemunhas, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi decidido: "Nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, decreto a revelia da ré Michele Gomes da Silva uma vez que foi devidamente notificada (fl. 147), foi apresentada defesa prévia (fl. 152/153), porém ela não foi encontrada no endereço informado nos autos, conforme certidão de fl. 172. " A seguir, pelas partes, não houve oposição à decretação da revelia. A seguir, foram inquiridas as testemunhas, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. MICHELE GOMES DA SILVA, qualificado às fls. 9 e 13, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 03 de janeiro de 2022, por volta de 23h:30min, na Rua Gerber Wolfgang, nº 100, Jardim Oratório, nesta cidade e comarca de Mauá, trazia consigo e guardava, para entrega a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, visando o tráfico, 20 microtubos plásticos tipo Eppendorf contendo 5,1 gramas de cocaína (Item 1), e 13 invólucros plásticos contendo 34,9 gramas de Tetrahydrocannabinol (THC), conhecida como maconha (Item 2), substâncias entorpecentes ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, laudo de constatação de fls. 22/25 e laudo toxicológico de fls. 113/115 (fls. 90/91). Foi convertida a prisão em flagrante da acusada em preventiva (fls. 66/68). A denúncia foi oferecida (fls. 89). Foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 93/97 e 154/159). A defesa da ré Michele impetrou habeas corpus com pedido de concessão liminar (fls. 98/106), o que foi deferido pela 16ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo expedido alvará de soltura (fls. 107/108). A ré foi notificada (fls. 147) e apresentou defesa preliminar (fls. 152/153). A denúncia foi recebida (fls. 154/157). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Dailton Aparecido de Macedo Araújo (gravação audiovisual) e Adelson Pedro da Silva (gravação audiovisual), e foi decretada a revelia da ré Michele Gomes da Silva, porque ela vive nas ruas (fls. 172). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Dailton Aparecido de Macedo Araújo (fls. 6) e Adelson Pedro da Silva (fls. 7) e a ré Michele Gomes da Silva (fls. 8). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação da ré e o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa da ré Michele, em debates, requereu a improcedência da ação ou a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no máximo, o regime aberto, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2). Auto de exibição e apreensão (fls. 18/19). Laudo de constatação provisória (fls. 22/25). Laudo de exame de corpo de delito (fls. 111/112). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 113/115). Folha de antecedentes (fls. 116/117

= 120/121) e certidão (fls. 27/28). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1 e 2), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), laudo de constatação provisória (fls. 22/25), laudo de exame de corpo de delito (fls. 111/112), exame químico toxicológico definitivo (fls. 113/115) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. A testemunha Adelson Pedro da Silva, sob o crivo do contraditório, disse que: a) eu adentrei na rua, ela me viu e escondeu uma pochete de drogas, no capô do carro; b) na pochete havia 15 a 20 pinos de cocaína e algumas trouxinhas de maconha, na bolsa que estava do lado havia R\$ 500,00 ou R\$ 600,00; c) ele confessou o tráfico e disse que havia sido remanejada de lugar no dia; d) com certeza eu via ela esconder a pochete, estávamos há menos de 100 metros; e) não presenciei atos de venda; f) não conhecia a ré anteriormente (gravação audiovisual e fls. 7). A testemunha Dailton Aparecido de Macedo Araújo, judicialmente, disse que: a) me recordo da ocorrência; b) na data do ocorrido, ela estava com uma bolsa e havia acabado de guardar no carro; c) como o local era conhecido do tráfico de drogas, perguntamos se ela estava vendendo e ela mostrou uma bolsa onde estava o dinheiro; d) não me recordo a quantidade das drogas e dinheiro; e) havia uns pinos de cocaína e maconha, e acho que o mesclado, que é uma mistura; f) não conhecia a réu antes dos fatos (gravação audiovisual e fls. 6). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1 e 2), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), laudo de constatação provisória (fls. 22/25), laudo de exame de corpo de delito (fls. 111/112), exame químico toxicológico definitivo (fls. 113/115), como também pelos depoimentos das testemunhas Dailton Aparecido de Macedo Araújo (gravação audiovisual e fls. 6) e Adelson Pedro da Silva (gravação audiovisual e fls. 7), foi comprovado que as testemunhas, que são policiais militares, estavam realizando patrulhamento no local dos fatos, que já era conhecido por ser ponto de venda de entorpecentes, momento em que visualizaram a ré Michele colocando uma pochete dentro do capô de um veículo estacionado em via pública, e ao realizarem a abordagem, foram encontradas dentro do estojo a quantia de 20 eppendorfs de cocaína, pesando 5,1g; 13 porções de maconha, pesando 34,9g, além da quantia de R\$ 565,00 que estava em uma bolsa que estava ao lado dela. Não é o caso da desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, em decorrência da "natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente" (artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006), conforme já fundamentado. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação da ré Michele Gomes da Silva, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (20 eppendorfs de cocaína, pesando 5,1g; 13 porções de maconha, pesando 34,9g - fls. 18/19, 22/25 e 113/115) não permitem aumentar a pena, como também as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis a ré (fls. 27/28 e 116/117 = 120/121 e 27/28). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes ou atenuantes a serem apreciadas. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (20 eppendorfs de cocaína, pesando 5,1g, 13 porções de maconha, pesando 34,9g - fls. 18/19, 22/25 e 113/115) não permitem aumentar a pena, como também as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 29/30 e 61/62). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes ou atenuantes a serem apreciadas. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento a serem apreciadas, contudo reduzo a pena em 2/3, passando para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa. Ressalto que entendo que poderia me utilizar da natureza e da quantidade das drogas (20 eppendorfs de cocaína, pesando 5,1g, e 13 porções de maconha, pesando 34,9g - fls. 18/19, 22/25 e 113/115), para fins de redução de pena do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por não haver outro parâmetro de redução, entre 1/6 e 2/3, contudo o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 712, seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.887.511/SP,

passaram a entender que não é possível a utilização da natureza e da quantidade das drogas na terceira fase de aplicação da pena, por esta razão reduzi a pena no máximo de 2/3. Inclusive, nos processos nos 1500527-09.2020.8.26.0540 (fls. 318/325) e 1501072-79.2020.8.26.0540 (fls. 426/435), que tramitam nesta Vara, foi determinado que este magistrado recalculasse a pena com base nestes parâmetros. O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois a pena é inferior a quatro anos, o réu não é reincidente e as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis a eles ao réu (fls. 29/30 e 61/62). Friso que apesar de haver mais de uma quantidade de drogas, a quantia de cocaína é ínfima, por isso não levei em consideração para fixar um regime mais gravoso (20 eppendorfs de cocaína, pesando 5,1g, e 13 porções de maconha, pesando 34,9g - fls. 18/19, 22/25 e 113/115), nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. Entendo que não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito no crime de tráfico de drogas, mas, excepcionalmente, para que a pena da ré não se restrinja ao comparecimento mensal ao Fórum para justificar as suas atividades, o que geraria a sensação de impunidade, já que não houve a instituição do regime albergue pelo Estado (artigo 203 da Lei nº 7.210/1984), substituo a pena privativa de liberdade aplicada pela prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser destinada a uma entidade pública ou privada, com finalidade social, porque o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos, a ré não é reincidente e as circunstâncias judiciais são favoráveis a ela (fls. 29/30 e 61/62), nos termos do artigo 44 do Código Penal. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter a ré capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 9/10). Determino o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 18/19), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 18/19, 22/25 e 113/115). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO a ré MICHELE GOMES DA SILVA (R.G. nº 42.192.318 - filha de Josenir Gomes da Silva - fls. 9 e 13), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída pela prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser destinada a uma entidade pública ou privada, com finalidade social, além de 166 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Concedo a ré o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, a ré aguardou todo o trâmite processual solta (fls. 98/108). A ré arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas a isento em virtude de estar sendo representada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência do valor decretado perdido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD; b) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; c) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; d) lance-se o nome da ré no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." Pelo Dr. Defensor Público foi dito que manifesta o desejo de recorrer da Sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. Intime-se o réu desta sentença,

por edital, nos termos do artigo 392, inciso VI, do CPP. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.